

1500018-82.2022.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADOS, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. 2. DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 4. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500018-82.2022.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500018-82.2022.8.26.0322

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2007483/2022 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 16435200 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 5229/21/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 5230/21/405 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2007483 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vagner Soares de Lima

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra VAGNER SOARES DE LIMA e AILTON GONÇALVES PRIMO, qualificados nos autos, imputando-lhes a prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 10 de dezembro de 2020, no período da manhã, na Rua Pedro de Toledo, Lins/SP, previamente ajustados e em sintonia de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra Richard de Oliveira Barra, 237,16 milheiros de cigarros, no valor de R\$ 95.803,00 (noventa e cinco mil e oitocentos e três reais), bem como gêneros alimentícios, no valor de R\$ 180,77 (cento e oitenta reais e setenta e sete centavos), bens que estavam sob a posse e responsabilidade da empresa "Fumeta Distribuidora de Tabacos e Produtos Alimentícios, Ltda", tendo a vítima Richard sofrido restrição de sua liberdade pelos agentes. Além disso, no dia 25 de novembro de 2021, no período da manhã, na Avenida São Paulo, a frente da Igreja Nossa

Senhora de Fátima, no bairro Junqueira, Lins/SP, previamente ajustados e em sintonia de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra Richard de Oliveira Barra, 152,76 milheiros de cigarros, com valor de R\$ 63.245,96 (sessenta e três mil e duzentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis reais), bem como gêneros alimentícios, no valor de 1.563,82 (mil, quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos), bens que estavam sob a posse e responsabilidade da empresa "Fumeta Distribuidora de Tabacos e Produtos Alimentícios, Ltda", tendo a vítima Richard sofrido restrição de sua liberdade pelos agentes (fls. 226/228).

A denúncia foi recebida e decretada a prisão preventiva dos réus (fls. 232/234).

O réu VAGNER SOARES DE LIMA foi citado pessoalmente (fl. 273) e apresentou resposta à acusação (fls. 327/333).

A decisão de fls. 339/341 designou audiência de instrução e julgamento e determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional com relação ao réu AILTON

GONÇALVES PRIMO, citado por edital (fl. 311) sem apresentar defesa no prazo legal (fl. 317), determinando, no entanto, a produção antecipada de provas.

No decorrer da instrução foram ouvidas a vítima, duas testemunhas de acusação e o réu Vagner foi interrogado. Determinou-se, ainda, o desmembramento do processo em relação ao réu AILTON GONÇALVES PRIMO (fls. 376/377).

O Ministério Público, em alegações finais, preliminarmente, requereu o reparo para que fique consignada a imputação dos acusados no delito do art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do CP, por duas vezes. Pediu a procedência da ação penal para condenar o réu Vagner, nos termos da inicial (fls. 392/398).

A Defesa de Vagner pediu a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Em caso de eventual condenação, pede a aplicação da pena mínima, com afastamento da causa de aumento, além do reconhecimento do crime continuado (fls. 402/415).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em primeiro lugar, embora a denúncia descreva dois fatos delituosos, no pedido, deixou de especificar o pedido de condenação em dois crimes em concurso material. Tal questão mais se aproxima de erro material do que hipótese de emendatio libelli. Seja como for, como o réu se defende dos fatos, e estes estão devidamente descritos na denúncia, não há nulidade na peça inicial acusatória.

Passo ao mérito.

A materialidade dos crimes de roubo está demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 04/07 e 08/10; fls. 17/19 e 21/24), autos de exibição e apreensão (fls. 13/14 e 27), autos de entrega (fls. 15/16, 159/160), laudo pericial (fls. 185/189) e pela prova oral.

A prova dos autos é segura também quanto à autoria dos crimes. O relatório de investigação de fls. 33/105 e o seu complemento de fls. 106/112, o relatório final de fls. 190/222 e a prova oral amealhada nos autos permitem um juízo de certeza quanto à autoria.

A vítima Richard de Oliveira Barra, em solo policial, ratificou as informações constantes do boletim de ocorrência. Relatou que trabalha na empresa há 10 meses e estaciona o veículo carregado de cigarros no pátio do "Auto Posto Elefantinho". Na data dos fatos, por volta das 07h30min estacionou o veículo, momento em que foi abordado por um indivíduo que disse "perdeu". O indivíduo levantou a camiseta e lhe mostrou uma arma do tipo pistola. O assaltante demonstrava conhecer as regras e funcionalidades da empresa, e ordenou que liberasse a porta. Teve que se sentar no banco do passageiro. Existem senhas no sistema de rastreamento para todo procedimento realizado no veículo. Digitou as senhas e utilizou uma "senha do pânico", que informa ao monitoramento uma anormalidade. O indivíduo assumiu a condução do veículo e ordenou que permanecesse de cabeça baixa. Percebeu que adentraram em uma mata. Um veículo Fiat/Fiorino chegou no local. A carga foi transferida para esse carro. Ouviu a conversa entre os indivíduos. Foi colocado dentro do baú do veículo, juntamente com a carga. Transitaram por aproximadamente 02h. Foi deixado no "Rancho do Laranja", na cidade de Borborema/SP. Caminhou até uma chácara onde utilizou o celular de um morador e pediu socorro. A carga subtraída corresponde a 237,16 milheiros de cigarros, com o valor de R\$95.803,00.

Não sofreu violência física (fls. 11). No segundo fato, os indivíduos transportaram os pacotes de cigarro da Fiorino para uma caminhonete. Não conseguiu ver o modelo do veículo e o rosto dos autores, pois teve seu rosto coberto por um adesivo. Após certo tempo foi ordenado que descesse do veículo ainda com o rosto coberto, entrasse na mata e saísse de lá após 01h. Um dos assaltantes disse para “ficar de boa”, pois eles teriam visto sua esposa com o “carrinho prata”. Aguardou no local por aproximadamente 10min e procurou ajuda. Avistou uma viatura da polícia rodoviária estadual de Itápolis. Conseguiu carona com um motorista da prefeitura de Guarantã/SP até o posto de combustível da entrada da cidade de Guarantã/SP. Falou com sua esposa, então ela o buscou. Seu celular e o da empresa ficaram no interior da Fiat/Fiorino. Já em sua casa avisou o gerente da empresa sobre o ocorrido. José Augusto, gerente, informou que o veículo já havia sido localizado. Compareceu até a CPJ para registrar a ocorrência. Não viu o indivíduo que estava com a caminhonete, apenas ouviu a voz dele (fls. 25/26). Em juízo, relatou que, em relação ao primeiro roubo, havia parado o veículo próximo ao posto de combustível. Foi abordado enquanto digitava um pedido. O assaltante anunciou o roubo. Ocupou a posição de passageiro e ficou com a cabeça abaixada. Foi conduzido para um local de mata, afastado da cidade. Os indivíduos trocaram a carga para outro veículo. Foi conduzido no mesmo compartimento que a carga. Após algum tempo ordenaram que descesse do carro e caminhasse, sem olhar para trás. Foi deixado em um canavial. Os indivíduos seguiram viagem. Não conseguiu reconhecer os indivíduos pois eles estavam de bonés e máscaras. Na segunda ocorrência havia atendido dois clientes. Estava no terceiro cliente, sendo um posto de combustível, momento em que uma caminhonete parou ao seu lado. Foi abordado praticamente da mesma maneira que o outro roubo. Ocupou o banco do passageiro, ficou de cabeça baixa, os indivíduos transferiram a carga para outro carro e foi deixado em uma mata na beira da estrada. No primeiro roubo a carga foi transferida para uma Fiorino, já na segunda vez a carga foi transferida para uma caminhonete escura. Não realizou qualquer reconhecimento na fase inquisitorial. Prestou depoimento sobre os fatos na delegacia de polícia. Em momento algum apresentaram fotos dos possíveis autores dos roubos (mídia digital/SAJ).

A testemunha de acusação Pedro Augusto de Mello, policial civil, em juízo, relatou que chegaram nos réus por meio da segunda ocorrência. Colheram diversas imagens das câmeras de segurança do trajeto que a vítima seguiu. Conseguiram a placa da caminhonete dos autores do roubo. A caminhonete estava em nome da mulher de Vagner. Aprofundaram as investigações e conseguiram identificar os réus. Captaram imagens de pedágios em que evidenciam Vagner dirigindo a caminhonete. Cumpriram mandado de busca e apreensão em relação ao réu Vagner. Ambos roubos foram realizados do mesmo modus operandi. Vagner possui várias passagens criminais por roubo de cigarro. Conseguiram interceptar o veículo a caminho de Campinas. Vagner estava conduzindo a caminhonete e Ailton estava como passageiro. Identificaram Ailton como sendo o segundo assaltante em ambos delitos. Vagner negou os fatos. A vítima não realizou qualquer reconhecimento. Quando abordaram Vagner não localizaram qualquer objeto ilícito. Conseguiram diversas filmagens das ações criminosas. Sobre a segunda ocorrência solicitaram as imagens das concessionárias de pedágios e identificaram os réus. A carga roubada não aparece nas imagens. As câmeras flagraram o momento em que a vítima foi abordada pelos indivíduos. Não se recorda se a vítima realizou o reconhecimento dos veículos apreendidos. Não conseguiram apreender a carga roubada. Ailton, no primeiro roubo, foi flagrado pelas câmeras realizando a abordagem da vítima. Na segunda ocorrência Ailton foi flagrado pela câmera do pedágio no banco do passageiro do veículo. Nada de ilícito foi localizado com Ailton, e ele permanece foragido. A vítima não realizou o reconhecimento da Ailton. Não sabe se a perícia colheu as digitais. Não localizaram a carga ou a arma do crime nos locais em que realizaram busca e apreensão (mídia digital/SAJ).

A testemunha de acusação Bruno Zanini Rubira, policial civil, em juízo, disse que pelas imagens das câmeras de segurança perceberam que desde o início do trajeto da vítima, a caminhonete Amaro estava presente no local. Conseguiram várias imagens e identificaram, pela placa do veículo, que a caminhonete estava em nome da esposa de Vagner. O réu Vagner possui várias passagens por roubo de carga. Não participou da

apreensão da caminhonete. Também conseguiram imagens do primeiro roubo e identificaram que a Fiorino utilizada na ação criminosa era de Vagner. Os fatos se relacionavam a Vagner. As cargas não foram recuperadas. A vítima não realizou qualquer reconhecimento, pois não havia visto os criminosos. Não sabe se a vítima realizou reconhecimento dos veículos apreendidos. Pelas imagens é possível ver um indivíduo saindo de um veículo e entrando na Fiorino. Os indivíduos transferiram as cargas de um carro para outro em um local de canavial, então a ação não foi flagrada pelas câmeras. Questionado sobre a apreensão de alguma materialidade, disse que não participou das diligências pois estava de férias (mídia digital/SAJ). O réu Ailton Gonçalves Primo, em solo policial, disse que possui passagem por receptação e violência doméstica. Hoje, por volta das 03h40min, Vagner passou com a caminhonete Amarok em sua casa. Foi convidado por ele para ir até a cidade de Bauru "ver algumas terras". Foram até Bauru. Não sabe mencionar a rota que fizeram. Deslocaram-se pela rodovia Washington Luís. Chegaram em Bauru por volta das 06h. Pararam em um posto, mas não sabe qual foi, nem sabe indicar características. Vagner compraria uma chácara, mas não acharam o local, então retornaram para Campinas. Foram interceptados pela polícia civil em um pedágio. Conhece o corréu há mais de dez anos. Vagner possui a caminhonete há aproximadamente 04 meses. Não sabe "as broncas" do corréu. Nunca foi para Lins/SP. Negou ter praticado o roubo em Lins. Não pratica roubos. Nada tem a ver com "os rolos" de Vagner (fls. 117). Em juízo, não foi ouvido, tendo em vista o desmembramento dos autos em relação a ele, nos termos do art. 366 do CPP (fls. 376/377).

O réu Vagner Soares de Lima, em solo policial, disse que já foi preso por roubo de cigarro. Em 15/12/2021, saiu de sua residência em Campinas, foi até a casa de Ailton e partiram para Bauru. Compraria um sítio naquela cidade. Utilizou sua Amarok, que está em nome de sua esposa Cacilda. Adquiriu o veículo há 01 mês, pago com dinheiro e outro carro. Transitou pela Rodovia Anhanguera, mas não sabe o resto do caminho até Bauru. Não encontrou tal sítio, então retornaram para Campinas. Durante o retorno foram interceptados pela polícia civil. Os policiais foram até seu imóvel, onde localizaram drogas. Não sabe quem é o proprietário dos entorpecentes. Mora com sua esposa e seu filho. Nada sabe sobre os roubos em Lins. Nunca esteve em Lins. Não foi o autor do roubo de cigarro ocorrido em 10/12/2020. Também não praticou o roubo de 25/11/2021. Nada sabe sobre tais delitos. Reconhece ser o indivíduo nas imagens apresentadas, também reconhece Ailton como ocupante do mesmo veículo nas imagens (fls. 118). Em juízo, disse que trabalha com festas e eventos, por conta própria. Já respondeu processo criminal por roubo. Negou os fatos. Questionado sobre as imagens de seu veículo, disse que visitou alguns parentes em Zacarias, então provavelmente passou pelo pedágio em que foi flagrado. Não possui qualquer relação com os delitos. Não se recorda por qual rodovia trafegou. Não possui arma de fogo. Não conhece Ailton. Questionado sobre ter sido abordado juntamente com Ailton, disse que quando estava retornando para casa deu carona para um indivíduo desconhecido. A caminhonete era de sua esposa. Foi até Zacarias e tentou vender a caminhonete. Em 2016 ou 2017 teve uma Fiorino. Questionado se durante sua viagem até Zacarias entrou em Lins, disse que acredita que sim, para tomar café e tentar vender sua caminhonete. Passou por algumas lojas de carros, mas não se recorda os nomes. Nada foi apreendido em sua posse no momento de sua abordagem. Foi até Zacarias visitar alguns parentes de sua esposa. Passou por Lins na volta para casa (mídia digital/SAJ).

Quanto aos Policiais, civis ou militares, há de se destacar que os seus depoimentos judiciais têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais, sendo totalmente descabido o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto de que viriam a Juízo com o intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas. Na verdade, inexiste qualquer impedimento ou suspeição nos testemunhos, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada.

A jurisprudência predominante entende que o depoimento de policiais constitui meio

de prova idôneo a embasar a sentença, sobretudo quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento com as demais provas.

Nesse contexto, e com maior razão, os Tribunais Superiores têm entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Neste sentido: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. (STF, HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 1. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADOS, EXCLUSIVAMENTE, EM DENÚNCIA ANÔNIMA. IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. 2. DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 4. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 5. ELEMENTO PROBATÓRIO DECORRENTE DA MEDIDA CAUTELAR. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 6. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. 7. ANÁLISE DE CONTRARIEDADE A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 8. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 9. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 6. O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos. (STJ, AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013) APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas. Substâncias entorpecentes encontradas em poder do réu. 2. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal do réu. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. (...) (TJSP, Apelação 0008442-48.2013.8.26.0050, Relator(a): Airton Vieira, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data do julgamento: 15/12/2014, Data de registro: 20/01/2015)

Ressalte-se que a lei não nega validade ao depoimento do policial, tanto que não o arrola entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa do sancionamento por falso testemunho. Ao julgador cumpre conferir, a suas declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção.

No caso dos autos, os depoimentos dos policiais civis estão em consonância com as demais provas juntadas aos autos, e isso autoriza a formação de um decreto condenatório.

A vítima não viu os autores dos roubos e por isso não pôde reconhecê-los, mas pôde descrever que foi utilizado o mesmo modus operandi nas duas ocasiões, um veículo Fiorino no primeiro roubo e uma camionete preta no segundo, e que os roubadores eram duas pessoas do sexo masculino.

O policial civil Pedro Augusto de Mello relatou em Juízo as diligências empreendidas para a identificação, localização e prisão de Vagner. No segundo roubo, colheram diversas imagens das câmeras de segurança do trajeto que a vítima

seguir e conseguiram a placa da caminhonete dos autores do roubo, que estava em nome da mulher de Vagner. Também captaram imagens de pedágios que mostram Vagner dirigindo a caminhonete e Ailton como passageiro. O primeiro roubo teve o mesmo modus operandi.

O policial civil Bruno Zanini Rubira, sob contraditório judicial, relatou as mesmas diligências e acrescentou que também conseguiram imagens do primeiro roubo e identificaram que a Fiorino utilizada na ação criminosa era de Vagner.

As versões apresentadas pelo réu Vagner são contraditórias.

O comparsa Ailton – a respeito do qual o processo foi desmembrado –, em solo policial, relatou que foi com Vagner, pessoa que conhece há mais de 10 anos, em uma caminhonete Amarok, para Bauru, “ver algumas terras”. Disse que nunca esteve em Lins. Por sua vez, o réu Vagner, também em solo policial, disse que Ailton foi com ele para Bauru, numa Amarok que está em nome de sua esposa, para ver um sítio, mas, não o tendo encontrado, voltaram para Campinas. Também disse que nunca esteve em Lins.

No entanto, em Juízo, o réu Vagner relatou que visitou alguns parentes de sua esposa no Município de Zacarias/SP e que não conhece Ailton, pois apenas deu carona a um desconhecido quando estava retornando para casa, em Campinas. Alegou que durante esta viagem entrou em Lins/SP para tomar café e tentar vender sua camionete. Confirmou que já teve uma Fiorino.

Ora, em primeiro lugar, a versão de Vagner que não conhecia Ailton e que deu carona a um desconhecido é inverossímil, pois ambos, em solo policial, relataram conhecer um ao outro.

Segundo, na fase policial ambos negaram que estiveram em Lins/SP, mas em Juízo Vagner disse que esteve neste Município para tomar café e tentar vender a caminhonete que estava em nome de sua esposa quando voltava de Zacarias/SP, onde teria ido visitar parentes de sua esposa. Difícil conferir credibilidade a esta versão, pois as regras de experiência comum indicam que ninguém tenta vender uma caminhonete, em nome de terceiro, em Município desconhecido e longe do de sua residência, sem que alguém tenha visto algum anúncio e demonstrado interesse na compra. Além disso, nenhuma testemunha foi arrolada para confirmar a estada de Vagner em Zacarias/SP.

O relatório final da Autoridade Policial (fls. 190/222) e o relatório de investigações de fls. 33/105 e o seu complemento de fls. 106/112, descrevem com detalhes as diligências policiais, com frames extraídos das câmeras de segurança, que permitiram a identificação dos veículos utilizados nos roubos, o trajeto percorrido, e a captação da imagem do réu na praça de pedágio em horário compatível com a prática do segundo roubo no Município de Lins/SP.

Apurou-se também que o veículo Fiorino utilizado pelos roubadores no primeiro crime pertenceu a Vagner e foi transferido para outra pessoa dias antes do segundo roubo, e que o veículo Amarok utilizado no segundo crime estava em nome da esposa de Vagner. Como a vítima relatou que os autores dos crimes eram homens, e como a imagem captada na praça de pedágio mostra Vagner e Ailton dentro do veículo Amarok logo após a prática do segundo roubo, não há dúvidas de que Vagner foi um dos autores dos crimes, executados com o mesmo modus operandi e contra a mesma vítima. A não localização das cargas de cigarro roubadas nas duas ocasiões, nem da arma de fogo utilizada nos crimes não afastam a materialidade e a autoria dos crimes, como bem demonstrado acima.

Em ambos os crimes incidem as causas de aumento do concurso de agentes e da restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2º, incisos II e V, CP), e do emprego de arma de fogo (157, § 2º-A, inciso I, CP).

A vítima afirmou em solo policial e em Juízo que eram dois roubadores em ambas as ocasiões, que ele teve a sua liberdade restrita nos dois roubos e que foi rendido as duas vezes com arma de fogo.

O réu e seu comparsa permaneceram com a vítima durante toda a ação criminosa e o levaram consigo, nas duas ocasiões, abandonando-o tempos depois em locais distantes, de modo que a restrição da liberdade perdurou mesmo após a consumação do delito, de modo que a restrição de liberdade se deu por tempo juridicamente relevante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO E AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – Materialidade e autoria comprovadas – Defesa resignada com a condenação – Penas – Pleito de redução da básica – Impossibilidade – Reprimenda justificadamente elevada – Culpabilidade exacerbada – Agentes que invadiram residência das vítimas, sem asilo inviolável, e a subjugaram, apontando armas para suas cabeças, levando um dos ofendidos em tresloucada fuga que culminou em acidente automobilístico – Fração razoável e condizente com a jurisprudência dominante – Reincidência específica verificada – Majorantes inarredáveis e que decorrem da prova oral e técnica – Arma periciada, atestando-se sua eficácia para efetuar disparos – Réu que, além de consentir com o uso do revólver pelo comparsa, também fez uso da arma de fogo para ameaçar as vítimas – Restrição de liberdade comprovada – Subjugação das vítimas por tempo superior ao necessário para a consumação do crime – Ofensa a dois patrimônios distintos mediante única ação que caracteriza concurso formal – Precedentes – Regime inicial fechado único adequado – Sentença ratificada na integralidade – Recurso defensivo desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 1503551-74.2021.8.26.0228; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 12ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/08/2022; Data de Registro: 08/08/2022)

Por isso, presentes duas majorantes previstas no § 2º, do art. 157, CP (incisos II e V), na terceira fase da dosimetria a pena será aumentada da metade.

O emprego de arma de fogo também foi bem descrito pela vítima, que nos dois roubos foi rendido com a apresentação da arma.

Diferente do que afirma a combativa Defesa, não é necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, que é presumido. Na verdade, conforme o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no leading case HC 96099, é do acusado o ônus da prova da ausência do potencial lesivo da arma de fogo:

ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida. (STF, HC 96099, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-03 PP-00498 LEXSTF v. 31, n. 367, 2009, p. 410-427 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 44-55 RTJ VOL-00227-01 PP-00559)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. 3. Quanto à alegação da defesa de que há julgados recentes afastando a incidência da causa de aumento quando a arma se encontrar desmuniada, inapta para efetuar disparos ou, ainda, quando se tratar de simulacro, cumpre

ressaltar que o artefato precisa ter sido apreendido para que seja constatado tratar-se de simulacro ou, ainda, realizada perícia técnica, o que não ocorreu no caso em comento. Ademais, a simples manifestação do réu no sentido do uso de simulacro, sem qualquer respaldo em outro elemento de prova dos autos, não afasta a incidência da causa de aumento de pena. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 720.951/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

CRIMINAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF. II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como qualquer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante. III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para qualificá-lo constitui exigência que não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só -- desde que demonstrado por qualquer modo a utilização dela - instrumento capaz de qualificar o crime de roubo. IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. V - Embargos conhecidos e rejeitados, por maioria. (ERESP n. 961.863/RS, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), relator para acórdão Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe de 6/4/2011.)

Por isso, em razão da causa de aumento de pena prevista no § 2º-A do art. 157, CP (inciso I), na terceira fase da dosimetria a pena será aumentada também de 2/3 (dois terços).

Por fim, para o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, caput, CP) - tese levantada pela Defesa -, o agente deve praticar mais de um crime da mesma espécie, em condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. No caso dos autos, o réu praticou dois roubos em condições de lugar e maneira de execução semelhantes. No entanto, o tempo decorrido entre um crime e outro - poucos dias para completar um ano - não permite reconhecer que o segundo crime é continuação do primeiro.

Impõem-se em casos tais a aplicação do concurso material de crimes (art. 69, caput, CP).

O caso, portanto, é de condenação e, concluindo por ela, passo a aplicar a pena, de acordo com o artigo 68, caput, do Código Penal.

A pena do crime de roubo, a teor do disposto no artigo 157, caput, do Código Penal, é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Observando o disposto no art. 59, caput, do Código Penal, verifico que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao acusado, razão pela qual fixo a pena-base para cada um dos roubos no mínimo legal, equivalente a 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, verifico que o réu é reincidente específico, conforme certidão de fls. 262/264 (autos n. 0006653-51.2013.8.26.0070, Vara Criminal de Batatais, art. 157, §2º, II e V, do CP, com trânsito em julgado em 03/12/2014 e pena extinta em 30/05/2017), razão pela qual exaspero a pena de cada um dos crimes de roubo em 1/6 (um sexto), perfazendo 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, em primeiro lugar, em virtude do concurso de agentes e da restrição da liberdade da vítima (incisos II e V, do § 2º, do art. 157, CP), conforme fundamentação, aumento a pena de cada um dos roubos da metade, perfazendo 07 (sete) anos de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa. Em segundo lugar, agora em virtude do emprego de arma de fogo (inciso I, do § 2º-A, do art. 157, CP), conforme fundamentação, aumento a pena de ambos os roubos de 2/3 (dois terços), resultando

11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.
Por fim, em virtude do concurso material de crimes (art. 69, caput, CP), somo as penas dos dois crimes de roubo e fixo a pena definitiva em 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa.
Em virtude da quantidade de pena (art. 33, § 2º, CP), e por ser o réu reincidente, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.
Atento às condições financeiras do réu, fixo o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a suspensão condicional da pena, pois a pena privativa de liberdade imposta é superior a quatro anos e o réu é reincidente (art. 44, I e II, CP e art. 77, caput, e inciso I, CP, respectivamente).
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu VAGNER SOARES DE LIMA como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, todos do Código Penal, na forma do artigo 69, caput, também do Código Penal, à pena de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa, no mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, em razão da gravidade do crime e da elevada pena aplicada, por medida de garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal, razões que se somam àquelas que constam das fls. 232/234. Assim, deverá ser recomendado, desde logo, na penitenciária onde está recolhido.
Deixo de fixar o valor mínimo para a reparação civil, pois não houve pedido expresso pelo Ministério Público ou pelo ofendido, para que esta questão fosse objeto de contraditório durante a instrução processual, com o fim de assegurar a ampla defesa do acusado.
Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeçam-se as comunicações de praxe, oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos.
Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.
Oportunamente, arquivem-se.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Lins, 10 de agosto de 2022.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA